國際公法主題整理：國家主體與承認

> 整理範圍：108-114年司律一試國際公法考題
> 涵蓋主題：國家承認、政府承認、永久中立國、中立化、非國家政治實體、國家屬性與有效統治、國際法主體
> 題數：7 題

壹、國家承認與政府承認

一、國家承認（113年第59題）

關於國際法中之國家承認，下列敘述何者錯誤？

(A) 對於交戰團體之承認，可能違反不干涉（預）原則
(B) 國家承認亦得藉由默示方式為之
(C) 對一國家之承認，不得附加任何條件
(D) 既存國家無國際法上之義務承認新國家

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	過早承認交戰團體可能被認為**干涉他國內政**，違反不干涉原則。
(B)	☑ 正確	國家承認得以**明示**（正式聲明）或**默示**（如建立外交關係、締結條約）方式為之。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	國家承認**得附加條件**。實踐上，國家對新國家之承認常附帶條件，如要求尊重人權、承諾履行條約義務等。
		既存國家**無義務**承認新國家，

(D)	☑ 正確	承認屬國家之**裁量權**。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 國家承認：
>
> - **方式**：明示或默示
> - **得附加條件**
> - 既存國家**無義務承認**新國家
> - 過早承認交戰團體 → 可能違反不干涉原則
> - 學說：宣示說 vs 構成說

二、政府承認（112年第2題）

有關國際法上政府承認，下列敘述何者正確？

(A) 一國得以他國新政府應繼承舊政府之條約義務，作為加以承認之條件
(B) 國家有義務不得承認藉由武裝革命所成立之新政府
(C) 不被承認的政府，在事實上無法行使國家之權能
(D) 撤銷對他國政府之承認，即等同於撤銷對其國家之承認

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	一國得以新政府**繼承舊政府之條約義務**作為承認之條件。此為附條件承認之實踐。
(B)	✖ 錯誤	國家**無義務不承認**以武裝革命成立之新政府。政府之合法性不以取得政權之方式為判斷標準，重在**有效控制**（effective control）。
(C)	✖ 錯誤	不被承認的政府在**事實上仍可能行使**國家之權能。承認與否

		影響的是**法律上之地位**，非事實上之統治能力。
(D)	❌ 錯誤	撤銷對政府之承認**不等同於**撤銷對國家之承認。國家與政府之承認為**不同概念**，國家持續存在不因政府更迭而受影響。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 政府承認 vs 國家承認：
>
> - **政府承認**：針對政府之合法性
> - **國家承認**：針對國家之存在
> - 撤銷政府承認 ≠ 撤銷國家承認
> - 政府承認重在**有效控制**，非取得政權之方式
> - 得附條件承認

貳、永久中立國與中立化

一、永久中立國（112年第1題）

有關國際法上永久中立國，下列敘述何者正確？

(A) 國家得自行宣告為永久中立國而無須獲得他國承認
(B) 永久中立國必須承諾不參加軍事同盟
(C) 在遭受他國攻擊時，永久中立國不得使用武力加以自衛
(D) 永久中立國得提供其領土給他國作為軍事上的使用

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	永久中立國之地位通常**須經其他國家承認**（如瑞士之永久中立地位經1815年維也納會議確認），非自行宣告即可。

(B)	☑ 正確（本題答案）	永久中立國須承諾**不參加軍事同盟**，以維持其中立地位。
(C)	❌ 錯誤	永久中立國遭受攻擊時仍**得行使自衛權**。中立不等於放棄自衛。
(D)	❌ 錯誤	永久中立國**不得提供領土**供他國作軍事用途，否則即違反中立義務。

二、國家中立化（111年第6題）

關於國家「中立化（neutralization）」之敘述，下列何者正確？

(A) 一國須經過聯合國大會決議同意，其「中立化」之宣告始生拘束力
(B)「中立化」之國家不得任意宣告終止中立地位
(C)「中立化」之國家應避免提供交戰國軍事基地，或以其領土作為軍事目的使用
(D)「中立化」之國家不得對交戰國之違反人類犯罪發表譴責聲明

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	中立化之宣告**不以聯合國大會決議為要件**，通常藉由國際條約或多國承認而確立。
(B)	❌ 錯誤	中立化之國家原則上**得終止**其中立地位，惟須視其所依據之國際協定之規定。
(C)	☑ 正確（本題答案）	中立化國家之核心義務為**避免提供軍事基地**或**以其領土作軍事目的使用**，以維持中立。
(D)	❌ 錯誤	中立化國家**得對違反人類犯罪發表譴責**，此為言論自由與國際人道義務之範疇，不違反中立義務。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 永久中立國 vs 中立化：
>
> - **永久中立國**：長期維持中立地位（如瑞士），通常須經他國承認
> - **中立化**：國家因條約或宣告而取得中立地位
> - 共同義務：**不參加軍事同盟、不提供軍事基地**
> - **得行使自衛權**（遭受攻擊時）
> - **得發表譴責聲明**（不違反中立）

參、非國家政治實體

一、非國家政治實體之類型（113年第58題）

關於國際法上非國家政治實體，下列敘述何者錯誤？

(A) 二戰後之託管地在完成獨立或與他國結合之前，得被歸類為非國家政治實體
(B) 有效控制特定領土而被承認之交戰團體，得被歸類為非國家政治實體
(C) 非國家政治實體之流亡政府，指對其領土喪失有效統治而迫遷他國的政府
(D) 非國家政治實體之民族解放團體，在未完成獨立並獲承認前，不得參與聯合國或其專門機構舉行之會議

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	託管地在完成獨立前，具有一定國際法地位，可歸類為**非國家政治實體**。
(B)	☑ 正確	有效控制特定領土並被承認之**交戰團體**，為非國家政治實體之一種。
(C)	☑ 正確	**流亡政府**係指對領土喪失有效統治而迫遷他國之政府，屬非國家政治實體。

(D)	❌ 錯誤（本題答案）	民族解放團體在未完成獨立前，仍**得以觀察員身分**參與聯合國或其專門機構舉行之會議（如巴勒斯坦解放組織）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 非國家政治實體之類型：
>
> 1. **託管地**：聯合國託管制度下之領土
> 2. **交戰團體**：有效控制領土並被承認
> 3. **流亡政府**：喪失有效統治而遷外
> 4. **民族解放團體**：得以觀察員身分參與國際組織
>
> - 非國家政治實體享有**有限之國際法人格**

肆、國家屬性與有效統治

一、國家屬性之判斷（109年第3題，原第58題）

有關特定政治實體是否具備國家屬性，下列敘述何者錯誤？

(A) 政府能否在其領域內制定並執行法律，為判斷有效統治的重要標準
(B) A國之國家屬性並不因B國主張A之全部領土均為B國領土，而當然喪失
(C) C國主張特定地區為其固有領土，但實際上未能有效管轄該領土，將減損其國家屬性
(D) 一國依條約將部分政府權能交由他國行使，並無礙其獨立性

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	政府能否在領域內**制定並執行法律**，為判斷**有效統治**（effective control）的重要標準。有效統治為國家屬性之核心要素。

(B)	☑ 正確	他國之**領土主張不影響**一國之國家屬性。A國之國家屬性取決於其自身是否符合國家要件，而非B國之主張。
(C)	✖ 錯誤（本題答案）	一國**主張特定地區為其固有領土但未能有效管轄，不當然減損其國家屬性**。國家屬性之判斷著重於國家對其**實際控制領土**之有效統治，未能管轄所主張之全部領土不影響其作為國家之地位。
(D)	☑ 正確	一國依條約將部分政府權能交由他國行使（如軍事保護關係），**不影響其獨立性**。國家仍保有主權，僅委託部分權能。

[!NOTE]
重點整理
國家屬性之判斷（蒙特維多公約四要件）：

1. **永久居民**
2. **確定領土**
3. **有效政府**（有效統治為核心）
4. **與他國交往之能力**

- 他國之領土主張**不影響**國家屬性
- 未能管轄所主張之全部領土**不減損**國家屬性
- 委託部分權能**不影響**獨立性

伍、國際法主體之判斷

一、國際法主體之認定（108年第2題，原第57題）

下列何者不是國際法之主體？

(A) 教廷（Holy See）
(B) 世界銀行（International Bank for Reconstruction and Development）
(C) 國際刑警組織（International Criminal Police Organization）
(D) 聯合國安全理事會（United Nations Security Council）

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	**教廷**為國際法主體，具有特殊之國際法人格（sui generis），得締結條約、派遣使節。
(B)	☑ 正確	**世界銀行**為政府間國際組織，具有獨立之國際法人格，為國際法主體。
(C)	☑ 正確	**國際刑警組織**為政府間國際組織，具有國際法人格，為國際法主體。
(D)	❌ 錯誤（本題答案）	**聯合國安全理事會**為聯合國之**內部機關**（organ），非獨立之國際法主體。國際法主體為聯合國本身，而非其下設之個別機關。

[!NOTE]
重點整理
國際法主體之判斷：

- **國際組織**（如世界銀行、國際刑警組織）→ 獨立法人格 → 國際法主體
- **教廷**：具特殊國際法人格（sui generis）
- **國際組織內部機關**（如安理會）→ 非獨立主體，隸屬於該組織
- 關鍵：是否具有**獨立之國際法人格**

資料來源： 108–114 年司律一試國際公法考古題

最後更新： 2026-06-19